Liberia, Guanacaste. 20 de octubre de 2026.

COMISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LIBERIA.
CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA.
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL.
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA.

REF.: OBSERVACIÓN TÉCNICA Y APORTE CIUDADANO A LA PROPUESTA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) LIBERIA 2026.

ASUNTO: Inconsistencia grave en el Transecto R1 (Litoral): Omisión y ocultamiento de vías públicas en el Mapa Oficial de Vialidad PDF respecto a la Base de Datos Espacial (Shapefile). Solicitud formal de corrección cartográfica para garantizar el libre acceso a la Zona Marítimo Terrestre (Playa Iguanita, Playa Cabuyal y adyacentes) conforme a la Ley N.º 6043 y la adición de parámetros técnicos de servidumbres al Reglamento de Zonificación (PR_Lib - 01).

Estimados señores:

Yo, **Alejandro Soto Barquero**, cédula de identidad 1-0643-0396, vecino del cantón de Liberia, en mi condición de ciudadano y administrado, presento formalmente el siguiente aporte y observación técnica al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Liberia 2026.

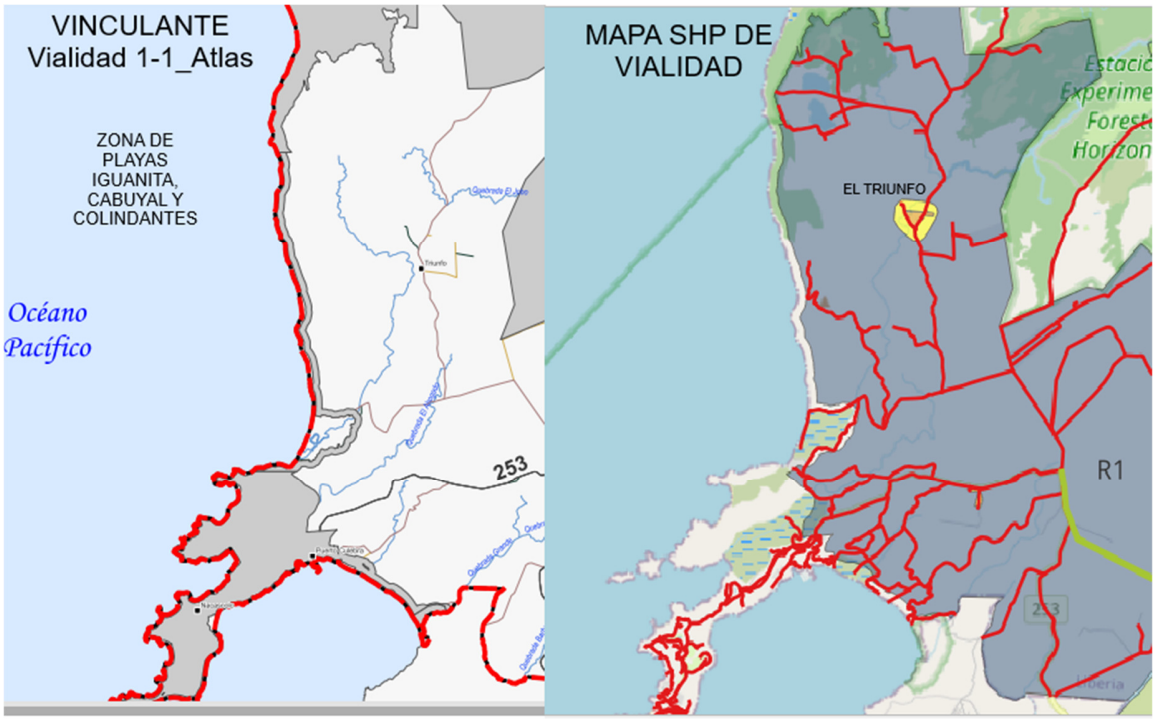
El presente documento se formula con un espíritu propositivo y de colaboración ciudadana, con el propósito de corregir un error cartográfico crítico que atenta contra la seguridad jurídica y de aportar elementos de planificación espacial para salvaguardar la conectividad pública entre la red vial cantonal y el patrimonio costero.

I. HECHOS Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO: INCONSISTENCIA CARTOGRÁFICA Y OMISIONES NORMATIVAS

1. Inconsistencia entre la Base de Datos Espacial (Shapefile) y el Mapa Oficial Vinculante (PDF):

De la revisión detallada y la auditoría espacial realizada a los documentos del POT, se ha detectado una gravísima inconsistencia en el sector costero del Transecto R1. Al revisar la base de datos entregada en formato Shapefile (.shp) mediante sistemas de información geográfica (QGIS), se constata que **la intrincada red de caminos públicos que conectan la Ruta Nacional 253 con el litoral (Playa Iguanita, Playa Cabuyal y playas adyacentes) se encuentra debidamente vectorizada y dibujada**.

Sin embargo, al revisar el instrumento legal vinculante que la municipalidad pretende aprobar —el documento PDF denominado "Vialidad 1-1_Atlas"—, **estas rutas desaparecen por completo del mapa, mostrando el sector costero y la Zona de Playas Iguanita, Cabuyal y Colindantes como un gran vacío sin conectividad vial hacia la costa**.



2. El Riesgo de Inseguridad Jurídica y Obstaculización:

Aprobar el POT con esta discrepancia cartográfica es inaceptable. Al no verse plasmados en el plano oficial en formato PDF, la municipalidad y los administrados pierden la herramienta visual y legal para certificar el derecho de vía de estos accesos. Esta invisibilización permite que futuros macroproyectos turísticos, residenciales o de fraccionamiento colindantes desconozcan la preexistencia de estas rutas públicas, facilitando la instalación de cierres, casetas de seguridad o la privatización forzosa de los accesos tradicionales a la Zona Marítimo Terrestre.

3. Ausencia de Parámetros Técnicos para Servidumbres y Accesos Públicos en el Reglamento (PR_Lib - 01):

Sumado al vacío cartográfico, la revisión del Reglamento de Zonificación y Forma Urbana (Artículo 19, Transecto R1 - Litoral) muestra que la propuesta se limita a definir parámetros sobre los predios (superficie mínima, cobertura), pero **omite establecer los criterios técnicos que deben cumplir los accesos públicos al mar**. En sectores de alto valor, el POT debe exigir obligatoriamente la reserva de servidumbres de paso con anchos y distancias reglamentadas para conectar la red vial con la pleamar.

II. SUSTENTO LEGAL Y NORMATIVO

- **Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.º 6043):**
    - **Artículo 20:** Impone a las municipalidades la obligación ineludible de planificar, resguardar y mantener libres las vías y servidumbres públicas necesarias para conectar la infraestructura terrestre con las playas, garantizando el libre tránsito de las personas.

- **Ley de Planificación Urbana (Ley N.º 4240):** El artículo 17 faculta a la ciudadanía para exigir la corrección de errores cartográficos en los mapas oficiales y la enmienda de los reglamentos de desarrollo urbano para proteger el interés público.
- **Jurisprudencia de la Sala Constitucional (Votos N.º 2002-002169 y N.º 2008-013824):** Ha reafirmado que el derecho de acceso a las playas es un componente del libre tránsito y obliga a los gobiernos locales a planificar e impedir la privatización de las vías de acceso a la costa.

III. PETITORIA CONCRETA Y RECTIFICACIONES SOLICITADAS

Con base en la evidencia técnica y legal expuesta, solicito formalmente la ejecución de las siguientes rectificaciones:

- **PRIMERO (Corrección del Mapa Oficial de Vialidad):** Ordenar de manera inmediata al equipo técnico consultor que corrija los errores de renderizado y simbología de los mapas en formato PDF (específicamente la lámina "Vialidad 1-1_Atlas"). Se debe garantizar que **toda la red vial hacia Playa Iguanita, Playa Cabuyal y las playas adyacentes que existe actualmente en los archivos Shapefile (.shp) sea plenamente visible, rotulada y clasificada como Vía Pública Cantonal en los documentos PDF vinculantes** del Plan Regulador.
- **SEGUNDO (Adición de Normativa de Accesos en el Artículo 19 - Transecto R1):** Incluir en el Reglamento de Zonificación (PR_Lib - 01), para el Transecto R1, el siguiente apartado:

"Lineamientos Técnicos para Accesos Públicos a la Costa: Todo proyecto, fraccionamiento o plan parcial colindante al litoral deberá contemplar la reserva y cesión de servidumbres públicas de paso al mar. Los accesos vehiculares tendrán un ancho mínimo de derecho de vía de 12 metros, y los peatonales de 4 metros. Queda terminantemente prohibida la colocación de estructuras, agujas o elementos privados que restrinjan el libre tránsito en los caminos cantonales vectorizados que conectan con la Zona Pública."

- **TERCERO (Resguardo de la Zona Pública):** Adicionar al mismo artículo la siguiente cláusula: *"En estricto apego a la Ley N.º 6043, no se emitirá certificado de uso de suelo ni autorización para obras privadas permanentes en la franja inalienable de 50 metros correspondiente a la Zona Pública."*
- **CUARTO (Recepción y Expediente):** Solicito constancia de recepción, que la presente observación y la evidencia cartográfica adjunta sean incorporadas formalmente al expediente administrativo del proceso de consulta pública del POT 2026.

Notificaciones: Señalo el correo electrónico oasotob@gmail.com para recibir notificaciones sobre este trámite.

Atentamente,

Alejandro Soto Barquero
Cédula: 1-0643-0396
Liberia, Guanacaste
(Firmado digitalmente. Gaudi movil)